

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2422/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย ประสงค์ แผลง ทับ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

แม้จะไม่มีพยานคนใดรู้เห็นขณะจำเลยใช้มีดฟันผู้ตาย แต่มีพยานประกอบ
แวดล้อมที่ใกล้ชิดกับกรณีที่เกิดขึ้นคือ ส. ภรรยาจำเลย และ น. แม่ยายจำเลย โดย
ได้ความจากพยานทั้งสองว่า คืบก่อนวันเกิดเหตุจำเลยและผู้ตายดื่มสุราแล้วทะเลาะ
ทำทายกันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 8 นาฬิกา จำเลยและผู้ตายออกจากบ้านไปด้วยกัน
โดยจำเลยมีมีดติดตัวไปด้วย ครั้นเวลาประมาณ 12 นาฬิกาจำเลยกลับบ้าน ถือมีดดัง
กล่าวซึ่งเพื่อนเล็ดบอกส. ว่าได้ฆ่าผู้ตายแล้ว และห้าม ส. ไม่ให้ไปแจ้งความมิฉะนั้น
จะฆ่า และเวลาประมาณ 16 นาฬิกา จำเลยไปหา น. บอกว่าได้ฆ่าผู้ตายแล้วถ้าใคร
ไปแจ้งตำรวจจะฆ่าให้หมด พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับ
กรณีที่เกิดขึ้นอย่างมาก เมื่อฟังประกอบกับที่จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพแล้ว จึงปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้
กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ในการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายสุข ภัคดีนอก ถูกคนร้ายใช้มีดขอฟันถึงแก่ความตาย มีบาดแผลตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ทำยฟ้อง คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้โจทก์จะไม่มีพยานคนใดรู้เห็นขณะจำเลยใช้มีดขอฟันผู้ตายก็ตาม แต่โจทก์มีพยานประกอบแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นคือนางสวัสดิ์ คำบุญลือ ภรรยาจำเลย สืบตำรวจเอกพิทักษ์ แก้วน่าน และนางหนู คำบุญลือ แม่ยายจำเลย โดยนางสวัสดิ์เบิกความว่า คืบก่อนวันเกิดเหตุจำเลยและผู้ตายดื่มสุราแล้วทะเลาะทำร้ายกัน วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 8 นาฬิกา จำเลยและผู้ตายได้ออกจากบ้านไปด้วยกัน มุ่งหน้าไปบนเขาเพื่อเอาถ่านที่เผาแล้วใส่กระสอบไปขายโดยจำเลยมีมีดขอครึ่งวงกลมติดตัวไปด้วย ครั้นเวลาประมาณ 12 นาฬิกา จำเลยกลับมาบ้าน ถูมิดดังกล่าวซึ่งเพื่อนเลือด บอกพยานว่าได้ฆ่าผู้ตายแล้วบนเขาห่างบ้านประมาณ 2 กิโลเมตร พยานถามจำเลยว่าฆ่าผู้ตายทำไม จำเลยไม่ตอบแต่พูดห้ามไม่ให้พยานไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ มิฉะนั้นจะฆ่าพยาน

กลัวจึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ตู่ยามสืบตำรวจเอกพิทักษ์เบิกความว่า ขณะที่พยานประจำอยู่ที่จุดตรวจช่องสำราญ ในวันเกิดเหตุเวลา 17.30 นาฬิกา นางสาวสดีมาแจ้งต่อพยานว่า จำเลยได้ฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตายบนเขาห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 2 กิโลเมตร พยานได้แจ้งให้หัวหน้าสายตรวจทราบและพากันไปจับกุมตัว จำเลยได้ที่บริเวณใกล้ตู่ยามตำรวจทางหลวงบ้านช่องสำราญตามที่นางสาวสดีชี้ให้จับ และนางหนูเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 16 นาฬิกา จำเลยได้มาหา พยานบอกว่าได้ฆ่าผู้ตายแล้ว ถ้าใครไปแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจจะฆ่าให้หมด เห็นว่า พยานโจทก์ดังกล่าวโดยเฉพาะนางสาวสดีและนางหนูต่างเป็นคนใกล้ชิดกับจำเลย โดยนางสาวสดีเป็นภรรยา ส่วนนางหนูเป็นแม่ยาย ส่วนสืบตำรวจเอกพิทักษ์ก็เป็นเจ้า พนักงานตำรวจผู้รับแจ้งความ ต่างเบิกความติดต่อเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของ จำเลยโดยไม่มีข้อพิรุธอันใดอันพึงสงสัยว่าได้เบิกความโดยมิได้รู้เห็นเหตุการณ์ตาม ความเป็นจริง ทั้งไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะเบิกความกลั่นแกล้งจำเลย ซึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนที่ว่า ในคืนก่อนวันเกิดเหตุจำเลยและผู้ตายได้ดื่มสุราและทะเลาะทำทายเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ผู้ตายพูดลวนลามภรรยาจำเลย เช้าวันรุ่งขึ้น จำเลยกับผู้ตายออกไปเผาถ่านไม้ตาม ปกติขณะนั่งพักผ่อนใกล้เตาเผาถ่านจำเลยกับผู้ตายก็ได้พูดทะเลาะโต้เถียงกันอีก ผู้ ตายเข้ามาชกต่อยจำเลย จำเลยจึงใช้มีดขอสำหรับถางป่าฟันผู้ตายหลายครั้งผู้ตายเซ ไปประมาณ 5 เมตรแล้วล้มลง จำเลยถือมีดกลับมาบ้านเล่าเรื่องที่ใช้มีดฟันผู้ตายให้ นางสาวสดีภรรยาตนทราบ ทั้งห้ามไม่ให้ไปแจ้งความ แล้วจำเลยไปบ้านนางล้อม มารดาจำเลยระหว่างทางได้ทิ้งมีดขอ และต่อมาได้ไปบ้านนางหนูถามหานางสาวสดี เมื่อทราบว่านางสาวสดีไปแจ้งความจึงไปตามนางสาวสดี ระหว่างทางได้พบเจ้า พนักงานตำรวจจึงถูกจับกุมตัว ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้ใช้มีดขอ ฟันผู้ตายจริงดังปรากฏตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยหมายเลข จ.3 นอกจากนั้นจำเลยยังได้นำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนได้

ถ่ายภาพไว้โดยละเอียด ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข 4 รวม 10 ภาพ และบันทึกการชี้ที่เกิดเหตุหมายเลข 5 โดยมีร้อยตำรวจโทวิชิตชื่นสวัสดิ์ พนักงานสอบสวนมาเบิกความประกอบ ที่จำเลยอ้างว่าเจ้าพนักงานตำรวจเอากระดาษเปล่ามาให้ลงชื่อก็เป็นคำกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุนจึงรับฟังไม่ได้ พยานหลักฐานโจทก์ที่ยกขึ้นกล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างมาก ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์...

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>